III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 05/10/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se otorga a Distribución Eléctrica Las Mercedes, SLU la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción del proyecto con título: Reforma de centro de transformación Horca 400 kVA. Número de expediente 2025DIST041. [2026/7286]

Examinado el procedimiento instruido en esta Delegación Provincial, a solicitud de Distribución Eléctrica las Mercedes, S.L.U.., en el que solicita Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción del proyecto con título arriba referenciado, se incoa el expediente 2025DIST041.

Vista la solicitud y documentación que le acompaña, se procede a la Resolución del presente expediente de autorización en base a los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero. Con fecha 13 de octubre de 2025 (número de registro de entrada 4128488, y 4128561 para la documentación acreditativa del pago de tasas), tiene entrada escrito de Distribución Eléctrica las Mercedes, S.L.U.. (en adelante, la empresa distribuidora) solicitando la Autorización Administrativa Previa y la Autorización Administrativa de Construcción de la reforma del Centro de Transformación “Horca”, con repotenciación del transformador de 160 a 400 kVA y sustitución de los equipos asociados, en el término municipal de Mondéjar (Guadalajara), cuyas características básicas se detallan en el apartado Segundo de la parte dispositiva. La solicitud corresponde a una modificación sustancial de una instalación eléctrica del grupo segundo, tramitándose la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución de forma conjunta, conforme al artículo 13.1 del Decreto 80/2007, de 19 de junio.

Segundo. Examinada la documentación, mediante requerimiento de subsanación de 26 de marzo de 2026 se solicitó a la empresa distribuidora la aportación de la documentación necesaria para completar el expediente. El requerimiento fue atendido mediante escritos con entrada los días 8 de abril de 2026 (número de registro 1263905), 10 de abril de 2026 (número de registro 1314950) y 13 de abril de 2026 (número de registro 1337776), aportando, entre otra documentación, el proyecto técnico visado y suscrito con firma electrónica, la declaración responsable de cumplimiento normativo del técnico competente (artículo 53 de la Ley 24/2013) y la identificación de la línea de media tensión existente de la que deriva la acometida (expediente 19210200548).

Tercero. Mediante segundo requerimiento de subsanación de fecha 31 de julio de 2026 (número de registro 852433) se solicitó documentación complementaria, que fue atendida mediante escrito con entrada el 11 de agosto de 2026 (número de registro 3313653), aportando: la conformidad del Excmo. Ayuntamiento de Mondéjar al proyecto; la justificación del cumplimiento del Reglamento (UE) 2024/573 respecto de la aparamenta de media tensión aislada en SF6; la Declaración Responsable de Exención de Información Pública rectificada; y la Declaración Responsable de disponibilidad de acuerdos previos con los titulares de los bienes y derechos afectados. Asimismo, consta el proyecto técnico con visado n.º 202503946, de 7 de agosto de 2026, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Con dicha documentación quedó completo el expediente.

Cuarto. Consta en el expediente declaración responsable del peticionario en la que hace constar que dispone de acuerdos previos con la totalidad de los titulares de los bienes y derechos afectados por la instalación. En consecuencia, de conformidad con el artículo 13.3 del Decreto 80/2007, de 19 de junio, en la redacción dada por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, no ha sido necesario someter el proyecto al trámite de información pública.

Quinto. Identificado el Ayuntamiento de Mondéjar como único organismo afectado, consta en el expediente su conformidad favorable al proyecto, de fecha 11 de agosto de 2026, por lo que no restan otros traslados de separata en los términos del artículo 11 del Decreto 80/2007, de 19 de junio.

Sexto. En relación con la aparamenta de media tensión aislada en SF6, la empresa distribuidora invoca la reutilización de aparamenta preexistente al amparo del artículo 13, apartado 10, del Reglamento (UE) 2024/573 y del Criterio 12 de la Guía Técnica de interpretación del Reglamento, manifestando que corresponde a un conjunto modular de la gama Merlin Gerin SM6 (24 kV), fabricado en 1996, debidamente identificado, con carga de SF6 de 0,00 kg, y celda

de protección de transformador, con carga de SF6 de 0,55 kg (13,37 t CO_2 eq.), y que se ha comprobado su estado de conservación, estanqueidad de la envolvente, nivel nominal de presión de SF6 y el marcado e identificación de carga exigidos, declarándose que toda manipulación o gestión del gas se ejecutará por personal certificado.

Séptimo. Según la documentación aportada, la instalación no se encuentra sometida a evaluación de impacto ambiental conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

Fundamentos de derecho

Primero. El Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (DOCM de 28 de julio de 2023), determina que la Dirección General de Transición Energética es el órgano al que compete el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de energía. Por su parte, el artículo 5 del Decreto 80/2007, de 19 de junio, establece que corresponde a las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de energía resolver las autorizaciones administrativas de construcción, modificación sustancial, transmisión y cierre de las instalaciones eléctricas que discurran íntegramente por su ámbito territorial y no estén atribuidas a la Dirección General competente en materia de energía. En consecuencia, corresponde a esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara la resolución del presente expediente.

Segundo. La presente autorización se otorga al amparo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; el Decreto 80/2007, de 19 de junio; y el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Tercero. En cuanto a la aparamenta de media tensión aislada en SF6, la prohibición establecida en el artículo 13, apartado 9, del Reglamento (UE) 2024/573 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de febrero de 2024, sobre los gases fluorados de efecto invernadero, recae sobre la puesta en funcionamiento, a partir del 1 de enero de 2026, de aparamenta eléctrica de media tensión para distribución primaria y secundaria de hasta 24 kV que utilice dichos gases. No obstante, el apartado 10 del mismo artículo dispone que no se considerará puesta en funcionamiento, a los efectos de dicho precepto, la desactivación de aparamenta eléctrica que estuviera funcionando en la Unión y su posterior puesta en funcionamiento en un lugar diferente dentro de la Unión. En este sentido, la Guía Técnica de interpretación del citado Reglamento, aclara que la reubicación dentro de la Unión Europea de aparamenta que ya estuviera en funcionamiento no queda sujeta a las prohibiciones, siempre que se conserve documentación acreditativa de su funcionamiento previo. En consecuencia, al tratarse de aparamenta preexistente reutilizada, su puesta en funcionamiento no resulta prohibida, quedando condicionada a la acreditación documental de su funcionamiento previo en la Unión en los términos de la condición cuarta de la Autorización Administrativa de Construcción, y sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de marcado e identificación de carga, control de fugas y gestión del gas por personal certificado.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en uso de las atribuciones legalmente establecidas,

Resuelvo

Primero. Otorgar a Distribución Eléctrica las Mercedes, S.L.U. la Autorización Administrativa Previa para la modificación sustancial de la instalación descrita, lo que supone el reconocimiento del derecho a realizar una instalación concreta, que se otorga bajo las siguientes condiciones:

Primera. La presente Autorización Administrativa Previa en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
Segunda. La presente Autorización Administrativa Previa se otorga sin perjuicio e independientemente de otras autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarios, de acuerdo con otras disposiciones aplicables, la correspondiente legislación sectorial y, en especial, la de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.

Segundo. Otorgar a Distribución Eléctrica las Mercedes, S.L.U. la Autorización Administrativa de Construcción, que permite realizar la ejecución de la instalación cumpliendo los requisitos técnicos exigibles, conforme al proyecto técnico redactado y suscrito por Víctor Darío Martínez Jiménez, Ingeniero Industrial (colegiado n.º 21305 del

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid), con visado n.º 202503946 de 7 de agosto de 2026, con las características básicas siguientes:

Centro de transformación	
Titular:	Distribución Eléctrica las Mercedes, S.L.U (CIF B-19154707)
Denominación:	Centro de Transformación “Horca” (matrícula CTC040)
Ubicación (Coord. 30 UTM ETRS89):	Calle Norte, 2 - 19110 Mondéjar (Guadalajara). X: 490.663; Y: 4.463.989
Tipo:	Interior / superficie / maniobra interior, en caseta de obra civil existente
Celdas:	Conjunto modular Merlin Gerin SM6 (24 kV), aislamiento en SF6: 1 celda de remonte (GAME) + 1 celda de protección de transformador con ruptofusible (QM) - 1R + 1P
Transformador:	1 × 400 kVA, en baño de aceite mineral (tipo III/400/17,5/15 B2-O-PA), en sustitución del anterior de 160 kVA (repotenciación)
Relación de transformación:	15 / 0,4-0,23 kV
Cuadro de baja tensión:	1 × CBT tipo BTVC de 4 salidas, con protección mediante fusibles de uso general (gG)
Acomete de:	Línea aérea de media tensión (15 kV) con n.º de expediente 19210200548, mediante transición aéreo-subterránea en apoyo fin de línea y línea subterránea de MT (RHZ1-2OL 12/20 kV 3×150 mm² Al, 5 m)
Otras actuaciones:	Sustitución de celdas de AT, de cuadro de BT, de puentes de AT y BT y de las conexiones a la red de MT existente; adecuación de bancada y foso de recogida de aceite; mejora del sistema de puesta a tierra de servicio y de neutro
Presupuesto (PEM):	26.660,76 €

Esta descripción tiene carácter meramente indicativo. Para una descripción detallada deberá acudirse a la documentación técnica que obra en el expediente.

En base a dicho proyecto se realizarán las instalaciones, conforme a sus especificaciones y planos, bajo las siguientes condiciones:

Primera. La presente Autorización Administrativa de Construcción se otorga sin perjuicio e independientemente de otras autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarios, de acuerdo con otras disposiciones aplicables, la correspondiente legislación sectorial y, en especial, la de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente, incluida la conformidad del Excmo. Ayuntamiento de Mondéjar que obra en el expediente.
Segunda. La empresa distribuidora deberá realizar los correspondientes cruces, paralelismos y afecciones de conformidad con las condiciones y limitaciones que figuren en los informes emitidos por las administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicio de interés general. Dichas condiciones y limitaciones de seguridad se aplicarán con arreglo a los reglamentos y normas técnicas vigentes.
Tercera. Se concede un plazo de dos años para la ejecución del proyecto, a partir de la fecha de la presente resolución. Transcurrido dicho plazo sin que se haya solicitado el acta de puesta en servicio se producirá la caducidad de las autorizaciones otorgadas, de conformidad con el artículo 10.3 del Decreto 80/2007, de 19 de junio, sin perjuicio de la prórroga que, previa solicitud motivada del titular formulada antes de su finalización, pueda concederse conforme al artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Cuarta. La presente autorización queda condicionada, respecto de la aparamenta de media tensión aislada en SF6, a que la empresa distribuidora conserve y aporte la documentación acreditativa de su funcionamiento previo en la Unión Europea (instalación de origen, número de registro en el que estuvo en servicio y fecha de su desactivación), a los efectos de la excepción prevista en el artículo 13, apartado 10, del Reglamento (UE) 2024/573 y del Criterio 12 de la Guía Técnica de interpretación del Miteco. La aparamenta instalada será, exclusivamente, la aparamenta preexistente identificada en el expediente, debiendo cumplirse en todo momento las obligaciones de marcado e identificación de carga, control y prevención de fugas y gestión del SF6 por personal certificado, de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/573 y con el Real Decreto 337/2014 y sus ITC-RAT.

Tercero. El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones, o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento, podrán dar lugar a su revocación.

Cuarto. Cualquier modificación sustancial que afecte a las características básicas de la instalación proyectada, o que modifique la afección a terceros, requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial sobre la necesidad de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.

Quinto. Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a los correspondientes reglamentos y normas técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad con la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás normativa aplicable. En todo momento deberá cumplirse lo indicado en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio, así como el resto del ordenamiento jurídico.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el/la titular de la Consejería competente en materia de energía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el plazo de un mes, conforme a los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier recurso deberá realizarse por medios electrónicos cuando el recurrente, o su representante, tenga obligación de relacionarse por esos medios con las Administraciones Públicas, a través del trámite correspondiente en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Los sujetos no obligados podrán utilizar igualmente esa vía, sin perjuicio de las demás recogidas en el artículo 16.4 de la misma ley.

Guadalajara, 5 de octubre de 2026

El Delegado Provincial
RUBÉN GARCÍA ORTEGA